

Lubań, dnia 17,04 2026 r.

Marcin Patka

Ul Stawowa 6 59-800

Lubań

Pesel 88051210597

Starosta Lubański

ul. Mickiewicza 2

59-800 Lubań

Sygnatura sprawy: KD.5430.664.2026.MB

Wniosek o umorzenie postępowania i odstąpienie od skierowania na badania lekarskie

Działając jako strona postępowania wszczętego z urzędu zawiadomieniem Starosty Lubańskiego z dnia 12.03.2026 r., w związku z wnioskiem Prokuratury Rejonowej w Lubaniu z dnia 06.03.2026 r., na podstawie art. 10 i art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 99 ustawy o kierujących pojazdami, **wnoszę o:**

1. **Umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego** na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. z uwagi na brak ustawowej przesłanki „uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia” w rozumieniu art. 99 ust. 1 pkt 2 u.k.p.
2. **Odstąpienie od wydania decyzji o skierowaniu mnie na badania lekarskie** w trybie art. 99 ust. 1 pkt 2 u.k.p., wobec braku merytorycznych podstaw do kwestionowania moich zdolności do prowadzenia pojazdów.

UZASADNIENIE

I. Wyrok WSA w Gdańsku III SA/Gd 346/14 jako wzorzec kontroli decyzji Starosty

Wskazać należy na fundamentalne dla niniejszej sprawy orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 lipca 2014 r. (sygn. **III SA/Gd 346/14**). Sąd ten uchylił decyzję organów obu instancji w sprawie o niemal identycznym stanie faktycznym, gdzie prokurator domagał się skierowania kierowcy na badania, opierając

się wyłącznie na opinii sądowo-psychiatrycznej z postępowania karnego niezwiązanego z ruchem drogowym.

Sąd dokonał w tamtej sprawie jednoznacznej wykładni przestanki „uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia”:

„Prześtanka uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia musi być (...) interpretowana zgodnie z celem ustawy, którym jest zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym spowodowanym przez osoby, których stan zdrowia uniemożliwia sprawne prowadzenie pojazdów. Zatem uzasadnione zastrzeżenia (...) dotyczyć powinny tego rodzaju aspektów stanu zdrowia osoby, które mogłyby mieć wpływ na zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu.”

WSA stwierdził wprost, że opinia biegłych rozpoznająca zespół zależności, ale potwierdzająca pełną poczytalność i stabilny stan psychiczny, **nie daje podstaw do skierowania na badania lekarskie**. Oczekuję, że Starosta Lubański, jako organ administracji publicznej, uwzględni tę utrwaloną linię orzeczniczą, unikając tym samym wydania decyzji obciążonej wadą prawną.

II. Bezpośrednia analogia stanu faktycznego – moja sprawa a sprawa J.G.

Moja sytuacja jest w kluczowych elementach tożsama z sytuacją opisaną przez WSA w Gdańsku, co obliżuje organ do analogicznego rozstrzygnięcia:

1. **Podstawa wniosku prokuratora:** Wniosek opiera się na opinii z dnia 16.08.2025 r. sporządzonej do sprawy o posiadanie narkotyków. Podkreślam z całą stanowczością: sprawa ta nie dotyczy ruchu drogowego. Nie toczy się wobec mnie żadne postępowanie o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających.
2. **Treść opinii biegłych:** Biegli w opinii z dnia 16.08.2025 r. stwierdzili u mnie stabilny stan psychiczny, brak choroby psychicznej, pełną poczytalność oraz poziom funkcjonowania poznawczego mieszczący się w normie. Z opisu tego nie wynika żadne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. **Brak zdarzeń drogowych i potwierdzona sprawność:** Nie uczestniczyłem w żadnym zdarzeniu drogowym, które mogłoby sugerować deficyty zdrowotne.
4. Co więcej, w ostatnim czasie zostałem poddany kontroli drogowej (zakończonej mandatem za prędkość i brak pasów). Istotne jest to, że **funkcjonariusze Policji po przeprowadzeniu kontroli nie stwierdzili żadnych przeciwwskazań do dalszego prowadzenia pojazdu** i dopuścili mnie do kontynuowania jazdy. Jest to świeży, praktyczny dowód na to, że mój stan psychofizyczny nie budzi zastrzeżeń u organu bezpośrednio odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na drogach.

III. Drastyczne zawyżenie ilości substancji a rzetelność dokumentacji

W mojej sprawie występuje okoliczność, która dodatkowo osłabia wartość wniosku Prokuratury. Pierwotnie zarzucano mi posiadanie ok. 7,5 g marihuany i 35 g metamfetaminy. **Komisyjne, powtórne ważenie wykazało, że rzeczywiste ilości to ok. 0,18 g marihuany i 1,8 g metamfetaminy.** Mamy do czynienia z ponad dwudziestokrotnym zawyżeniem ilości materiału. Jeśli biegli sporządzający opinię opierali się na nieprawdziwym obrazie „dużych ilości” narkotyków, ich ocena stopnia uzależnienia jest obarczona błędem. Skoro jednak nawet przy tak zawyżonych ilościach nie stwierdzili oni zaburzeń dyskwalifikujących mnie jako kierowcę, to przy uwzględnieniu rzeczywistych, śladowych ilości, jakiegokolwiek zastrzeżenia stają się całkowicie bezzasadne.

IV. Zakaz stosowania badań jako środka represyjnego

WSA w Gdańsku wyraźnie podkreślił:

„Skierowanie na badanie lekarskie nie może być dodatkową represją lub szykaną stosowaną wobec osoby poddanej badaniom sądowo-psychiatrycznym”.

Zastosowanie wobec mnie art. 99 ust. 1 pkt 2 u.k.p. w obecnej sytuacji nie realizowałoby celu ustawy (bezpieczeństwo), lecz stanowiłoby jedynie dodatkową dolegliwość urzędową. Starosta nie jest uprawniony do prewencyjnego wysyłania obywateli na badania tylko dlatego, że toczy się wobec nich postępowanie karne o czyn niezwiązany z prowadzeniem pojazdu.

V. Konsekwencja: Obowiązek umorzenia postępowania *Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, należy stwierdzić, że nie istnieją „uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia” w rozumieniu ustawy. Postępowanie jest zatem bezprzedmiotowe. Jako obywatel oczekuję, że organ weźmie pod uwagę fakty (w tym opinię biegłych o mojej poczytalności oraz brak zastrzeżeń Policji podczas kontroli) i odstąpi od dalszego procedowania w tej sprawie.*

Wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,